

Fls.

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002

Processo Eletrônico

Réu preso

Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Destruição, Subtração Ou Ocultação de Cadáver (Art. 211 - Cp)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Réu: LUCAS DE SOUZA FREITAS

Réu: RONNY BATALHA FERNANDES

Registro de Ocorrência 951-00552/2024 03/12/2024 79ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em 19/03/2025

Decisão

A defesa dos acusados LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES apresentou respostas preliminares, às fls. 197/198 e 244/245, nas quais não alegou nem comprovou quaisquer das matérias do artigo 397 do CPP.

Requeru a rejeição da denúncia, sem expor seus fundamentos sem expor seus fundamentos, inexistindo preliminares a serem apreciadas, especialmente diante da regularidade da decisão de fls. 149/152, na qual já foram apreciados os fundamentos necessários para o recebimento da inicial, que atendeu integralmente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, assim permitindo aos réus o amplo exercício de seu direito de defesa.

Insta relevar que no momento do recebimento da denúncia, constatou-se haver a presença de todos os pressupostos processuais e condições da ação, necessárias ao desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Inexistem, nos autos, quaisquer indicativos que permitam inferir a existência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Igualmente não se encontram presentes causas extintivas da punibilidade.

Impende consignar, outrossim, a impossibilidade de se reconhecer, desde logo, que o fato delituoso descrito na denúncia evidentemente não constitua crime, de modo que há justa causa que permita o prosseguimento da presente ação penal.

Assim, com fulcro no artigo 410 da Lei Processual Penal, designo o dia 03/04/2025, às 13:30 horas, para Audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade na qual serão tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, bem como serão os acusados interrogados.

Intimem-se e/ou requisitem-se.

Fl. 236: Deixo de apreciar o requerimento ministerial, posto que os mandados de prisão expedidos em desfavor de ambos os acusados já foram cumpridos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Niterói, 20/03/2025.

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos - Juiz Titular



Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4X2C.Q2SM.3AAL.N974**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

